

1500290-76.2021.8.26.0592

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Ruth Duarte Menegatti

Comarca: Adamantina

Foro: Foro de Adamantina

Vara: 3ª Vara

Data de Disponibilização: 04/04/2022

... demonstrar ou evidenciar a prática do tráfico ilícito. Destacou que a prática do crime de tráfico não foi realizado pelo réu. Os elementos advindos assim não autorizam a condenação, com dúvidas que indicou na ocasião. Subsidiariamente, havendo condenação, requereu seja aplicada ao presente caso a redução da pena no máximo legal previsto, ou seja, 2/3, prevista no § 4º do ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Adamantina

Foro de Adamantina

3ª Vara

Avenida Adhemar de Barros, 133, Adamantina-SP - cep 17800-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500290-76.2021.8.26.0592

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2302114/2021 - DISE-

DEL.SEC.ADAMANTINA, 21233045 - DISE- DEL.SEC.ADAMANTINA, 25/21/124 - DISE-

DEL.SEC.ADAMANTINA, 2302114 - DISE- DEL.SEC.ADAMANTINA

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

MARCIEL CELESTINO DE OLIVEIRA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Ruth Duarte Menegatti

Vistos.

MARCIEL CELESTINO DE OLIVEIRA, qualificado à fl. 06, foi denunciado e está sendo processado perante este Juízo como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, porque em 05 de novembro de 2021, às 13h40, o denunciado transportava e trazia consigo 39 porções de maconha, com peso líquido de 47,15 g (peso bruto 60,98g); 07 de cocaína, com peso líquido de 4,79g (peso bruto 10,3g); e 05 de cocaína (crack), com peso líquido de 0,4g (peso bruto 3,89g), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

A Defesa, às fls. 94/99, requereu a concessão da liberdade provisória nos termo dos

artigos 310, inciso III e 321 do CPP, com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP.

Na decisão de fls. 109/112, proferida no plantão remoto, consoante estabelecido pelos provimentos CSM nº 2633/2021, 2629/2021, 2.442/2017, 2.563/2020, 2.564/2020, 2.575/2020, 2.580/2020, 2.583/2020 e prorrogações, foi deliberada a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva do réu.

A decisão de fls. 139/140 determinou a quebra dos dados do sigilo telefônico do aparelho celular pertencente ao réu.

O réu foi citado (fl. 223), apresentou Defesa Prévia às fls. 243/247, e a denúncia foi recebida às fls. 255/257.

Durante a instrução criminal, foram ouvidas duas testemunhas comuns, e, ao final, o réu interrogado.

Em memoriais, o Ministério Público pleiteou a condenação do acusado nos termos contidos na denúncia, manifestando-se, por fim, quando à dosimetria da pena que entende cabível.

Em memoriais, a Defesa pleiteou absolvição do réu pelo crime de tráfico pela ausência de provas a comprovar o delito e, em caso de entendimento contrário, pediu a desclassificação do crime do artigo 33 para o delito previsto no artigo 28 da Lei 11.343/06 (uso de drogas), vez que no veículo que o acusado utilizava na data dos fatos foram encontrados apenas o seu aparelho celular e a quantia de R\$ 38,00, não havendo também informações de que em sua residência foi encontrada qualquer quantia de droga ou algo que pudesse demonstrar ou evidenciar a prática do tráfico ilícito. Destacou que a prática do crime de tráfico não foi realizado pelo réu. Os elementos advindos assim não autorizam a condenação, com dúvidas que indicou na ocasião. Subsidiariamente, havendo condenação, requereu seja aplicada ao presente caso a redução da pena no máximo legal previsto, ou seja, 2/3, prevista no § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/06. Alega, ainda, que o acusado é pessoa de bem, trabalhadora, tem família, endereço fixo, fatores que merecem ser levados em consideração.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A materialidade do delito encontra-se totalmente demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito (fls. 01/16), pelo Boletim de Ocorrência (fls. 51/53), pelo auto de Exibição e Apreensão (fls. 54/55), pelos documentos de fls. 56/57, pelos Laudos Periciais de Constatação (fls. 07/09, 10/12, 13/15), pelos Laudos Periciais Definitivos (fls. 158/160, 161/163, 164/166, 206/208, 209/211, 212/214), que apontaram resultado positivo para "TETRAHIDROCANNABINOL (THC)" e "COCAÍNA" nas substâncias entorpecentes apreendidas na ocasião, pelo Relatório Final (fls. 168/169), bem como pela prova oral colhida.

No que se refere à autoria imputada ao acusado, a presente ação penal deve ser julgada procedente.

Isto porque a prova coligida nos autos demonstra com a necessária segurança e certeza que o acusado trazia consigo e transportava drogas, com a finalidade de entregar a consumo de terceiros.

O réu, MARCIEL CELESTINO DE OLIVEIRA, contou na fase judicial que havia perseguições por parte dos Policiais Militares de Adamantina, que inclusive

respondem junto a Corregedoria por diversos abusos, dizendo que no dia os dois policiais mencionaram que iriam lhe prender. Foi preso pelo seu passado. Justificou que toda a droga foi forjada, explicando todas as agressões sofridas. Não havia drogas em sua residência. Viu a droga na Delegacia Seccional, que lhe foi imputada injustamente. Não é mais usuário de drogas há tempos.

A versão do acusado não merece acolhimento. Vejamos.

A testemunha de acusação, Nelson Welton Fortunato, policial militar, narrou na fase judicial que estavam fazendo operação num Barro e, na data dos fatos, durante patrulhamento no bairro denominado Parque Dos Lagos, quando saía deste bairro através da rotatória na SP 294 próximo a base rodoviária, avistou o veículo GM Astra, trafegando por aquela rodovia, notando que na direção do dito automóvel, estava a pessoa do réu e, por isso, resolveu proceder a abordagem. Havia denúncias de tráfico de drogas que envolvia o acusado. Postou-se com a viatura e deu sinal de parada com os dispositivos sonoros e luminosos, no entanto, e o acusado não obedeceu e acelerou o veículo, saindo em fuga disparada, até que, após passar o réu frenou o carro bruscamente, fazendo com que a viatura passasse a frente dele e então o réu retornou pela mesma rodovia. O depoente também retornou e continuou o acompanhamento, sendo que antes de chegarem novamente na base rodoviária, avistou que o réu dispensou sacolas plásticas pela janela do veículo, continuando em fuga. Após a base rodoviária, o acusado acabou parando o veículo e foi abordado e revistado, tendo sido encontrado em seu poder dinheiro e um aparelho celular. Em busca pelo acostamento da rodovia, o depoente encontrou as sacolas plásticas dispensadas pelo acusado, no interior das quais continham 39 porções de maconha, 07 de cocaína e 05 de crack. O réu já tinha sido preso antes pela Polícia Civil.

A testemunha de acusação, Wagner Fernando Marengoni Machado, também policial militar, narrou na fase judicial que já tinha conhecimento de informes dando conta de que o réu há um ano tinha envolvimento com tráfico de drogas e arma de fogo. Na data dos fatos, quando saíam do bairro Parque Dos Lagos, antes de acessarem a SP 294, avistaram um veículo GM Astra trafegando sentido de Osvaldo Cruz para Adamantina, percebendo que era o réu quem o dirigia e por isso resolveram proceder à abordagem. Confirmou toda a fuga do réu mencionada pelo Policial. Neste ínterim, ou seja, trajeto de volta, o réu dispensou sacolas pela janela do carro e veio a imobilizar seu veículo bem mais adiante, ocasião em que tentou fugir e resistiu à abordagem. Em revista pessoal e no carro, nada de ilícito foi encontrado, mas naquelas sacolas dispensadas, haviam diversas porções de droga.

Ora, a prova é farta em demonstrar que o réu agiu com a intenção de exercer o comércio de drogas. Evidente que a droga apreendida com o réu destinava-se ao tráfico, face à forma de acondicionamento, à quantidade e diversidade encontrada, a qual se encontrava distribuída em porções, às denúncias anteriores recebidas pelos policiais militares, aos depoimentos das testemunhas comuns, e às demais circunstâncias da prisão do denunciado.

Por oportuno, infiro que o crime previsto no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06, tem como sujeito ativo qualquer pessoa, agindo com dolo, ou seja, com a vontade livre e consciente de praticar a conduta descrita no aludido artigo e tem como momento de consumação, a efetiva prática da conduta discriminada no dispositivo legal.

Importante salientar, também, que não existe qualquer circunstância capaz de justificar o interesse dos policiais em prejudicar o acusado, principalmente porque eles não apontaram nada que demonstrasse essa hipótese.

Esse é o entendimento jurisprudencial:

"TÓXICO - Tráfico - Insuficiência probatória - Inocorrência - Condenação fundada em

testemunho de policiais - Validade - Depoimentos firmes e coerentes - Materialidade devidamente comprovada - Recurso não provido." (Apelação Criminal nº 229.463-3 - Guarujá - 2ª Câmara Criminal - 03.11.97. V. U.).

"TÓXICO - Tráfico - Caracterização - Pretendida absolvição por insuficiência probatória - Inadmissibilidade - Solução condenatória lastreada exclusivamente na palavra de policiais - Inocorrência - Depoimentos válidos, encontrando amparo em outros elementos do processo - Relatos, ademais, que merecem a normal credibilidade dos testemunhos em geral - Recurso não provido. Como toda testemunha, o policial assume o compromisso de dizer a verdade do que souber e lhe for perguntado, ficando, sujeito, como qualquer outra pessoa, às penas da lei, na hipótese de falso testemunho. O depoimento vale, não pela condição do depoente, mas pelo seu conteúdo de verdade. Estando em harmonia com as demais provas dos autos, não há razão para desprezá-lo, apenas por se tratar de policial." (Apelação Criminal nº 189.074-3 - Palmital - 1ª Câmara Criminal - 02.10.95 - V. U.).

Assim "o valor de depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com os outros elementos probatórios idôneos." (STF - HC nº 73.518-5 - Rel. Min. Celso de Mello, DJU 18.10.96, p. 39.846).

Outrossim, quanto à tese de que o réu foi agredido não há elementos mínimos a comprovar os abusos ou perseguição dos policiais militares. Nesse sentido o laudo de fls. 63 é condizente com os relatos dos policiais militares, que apontam tão somente a resistência do réu quando da abordagem.

Vê-se, ainda, que a Defesa pretende a absolvição ou a desclassificação do crime, mas sem a plausibilidade necessária que deve saltar aos olhos do julgador, uma vez que patente à autoria no crime de tráfico da droga. Assim, de rigor o afastamento do pleito de absolvição, assim como de desclassificação para o delito de uso de drogas.

Por isso, demonstradas a materialidade e autoria dos fatos descritos na denúncia, a responsabilização penal do acusado se impõe, na ausência de excludentes.

Atendendo às diretrizes do artigo 42 da Lei Federal 11.343/06, atendendo à culpabilidade, à conduta social desajustada, à personalidade do agente inclinada ao crime, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime (várias substâncias entorpecentes), e considerando que, no presente caso, o réu praticou duas das condutas típicas previstas no caput do artigo 33 da Lei 13.343/2006, quais sejam, trazer consigo e transportar, com a finalidade de entregar a consumo de terceiros, fixo a pena-base acima do mínimo legal em ½ (metade), fixando-a em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multas no valor unitário mínimo legal.

Presente a circunstância agravante da reincidência (F.A. fls. 77/93), prevista no artigo 61, inciso I do Código Penal, e considerando que referida reincidência é específica, por ter o réu voltado a praticar um delito de igual natureza pelo qual já havia sido condenado anteriormente, exaspero a pena em 1/2 (metade), resultando em 11 (onze) anos e 03 (três) meses de reclusão e 1125 (um mil, cento e vinte e cinco) dias-multa, no valor unitário mínimo legal.

Ausentes causas de aumento e diminuição de pena, motivo pelo qual fixo a pena

supra em definitivo.

Deixo, outrossim, de aplicar a diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº. 11.343/06 ao réu, principalmente porque não restou demonstrado que o acusado não se dedicava as atividades criminosas.

Pelas graves circunstâncias do crime, pelo total da pena em concreto e pela reincidência, deixo de conceder a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, com fundamento no artigo 44, inciso I, do Código Penal, bem como a suspensão condicional da pena, nos termos do artigo 77, caput, do Código Penal.

Posto isto, julgo PROCEDENTE a presente ação penal que a Justiça Pública move contra MARCIEL CELESTINO DE OLIVEIRA, qualificado à fl. 06, como incurso no artigo art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, para CONDENÁ-LO à pena de 11 (onze) anos e 03 (três) meses de reclusão e 1125 (um mil, cento e vinte e cinco) dias-multa, no valor unitário mínimo legal.

O delito imputado ao sentenciado é equiparado pela Lei como hediondo e, assim, nos termos do artigo 2º, § 1º, da Lei nº. 8.072/90 deverá cumprir a pena privativa de liberdade imposta no regime inicial FECHADO.

Não faculto ao réu a oportunidade de recorrer em liberdade, uma vez que já se encontra cumprindo pena em estabelecimento penitenciário até o momento. Recomende-se o acusado no estabelecimento prisional em que se encontra da força desta Sentença.

Após o trânsito em julgado, oficie-se para suspensão dos seus direitos políticos, nos termos do art. 15, III, da Constituição Federal.

Havendo advogado nomeado pelo convênio OAB/PGE (fl. 239) desde já arbitro os honorários no valor máximo vigente, expedindo-se a competente certidão.

Decreto perdimento dos bens apreendidos face à ligação ao tráfico (fls. 54/55).

Custas na forma da Lei.

P.I.C.

Adamantina, 04 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA